Q1.1 Verfassung und Verfassungswirklichkeit: Rechtsstaatlichkeit und Verfassungskonflikte

Informationstext zum Fach Politik und Wirtschaft (gymnasiale Oberstufe, Hessen) – erstellt für Feibitur von Jan-Rickmer Feindt

Worum es geht: Eine Verfassung auf dem Papier und im politischen Alltag

Du darfst deine Meinung sagen, auf eine Demonstration gehen, dir deinen Beruf selbst aussuchen und vor Gericht ziehen, wenn dich eine Behörde ungerecht behandelt. Das alles ist nicht selbstverständlich, sondern in einem Text garantiert, der seit 1949 gilt: im Grundgesetz. Es legt fest, welche Werte in Deutschland gelten, wie die staatliche Macht verteilt ist und wer wen kontrollieren darf. In diesem Unterthema geht es auch um die Frage, wie gut die Praxis zu diesem Text passt, also um Verfassung und Verfassungswirklichkeit.

Das Thema betrifft junge Menschen ganz direkt. Im Frühjahr 2021 hatten junge Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in Karlsruhe Erfolg: Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass der Staat die Freiheit künftiger Generationen beim Klimaschutz mitdenken muss. Im November 2021 erkannte dasselbe Gericht im Streit um die Schulschließungen in der Corona-Pandemie ein Recht von Kindern und Jugendlichen auf schulische Bildung an. Und wenn über Staatsschulden, Wahlrecht oder ein mögliches Parteiverbot gestritten wird, geht es immer auch um die Spielregeln, unter denen deine Generation später lebt und Politik macht.

Durch dieses Unterthema ziehen sich vier Leitfragen:

- Welche Werte und Prinzipien legt das Grundgesetz fest, und warum dürfen einige davon niemals abgeschafft werden?
- Wie schützt sich eine Demokratie gegen ihre Feinde, ohne dabei selbst die Freiheit zu beschädigen?
- Wer macht in Deutschland tatsächlich die Gesetze: der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung oder die Europäische Union?
- Ist das Bundesverfassungsgericht ein notwendiger Hüter der Verfassung oder ein heimlicher Mitregent?

Das Grundgesetz: Entstehung, Rang und Grundidee

Ein Provisorium, das blieb

Das **Grundgesetz** ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Es regelt die Grundrechte der Menschen und den Aufbau des Staates, also Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsident und Gerichte. Ausgearbeitet wurde es 1948 und 1949 vom Parlamentarischen Rat in Bonn unter dem Vorsitz von Konrad Adenauer. Unter den Mitgliedern waren nur vier Frauen. Eine von ihnen, die Kasseler Juristin Elisabeth Selbert, setzte gegen große Widerstände den Satz „Männer

und Frauen sind gleichberechtigt“ durch. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet.

Warum heißt es nicht einfach „Verfassung“? Die Gründer verstanden es als Übergangslösung, solange Deutschland geteilt war. Es kam anders: Bei der Wiedervereinigung 1990 traten die ostdeutschen Länder dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Seitdem gilt es für ganz Deutschland.

Ganz oben in der Normenhierarchie

Das Grundgesetz steht an der Spitze der deutschen Rechtsordnung, der sogenannten **Normenhierarchie**. Darunter folgen die einfachen Gesetze, dann Rechtsverordnungen und Satzungen. Jede untere Norm muss mit allen höheren vereinbar sein. Ein Gesetz, das dem Grundgesetz widerspricht, kann vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt werden. Eine Sonderrolle spielt das Recht der Europäischen Union, darauf kommen wir später zurück.

Verfassung und Verfassungswirklichkeit

Der Verfassungstext beschreibt, wie es sein soll. Die **Verfassungswirklichkeit** beschreibt, wie die politische Praxis tatsächlich aussieht. Laut Grundgesetz ist der Bundestag der Gesetzgeber. In Wirklichkeit werden die meisten Gesetzentwürfe in den Ministerien geschrieben, und die Abgeordneten der Regierungsparteien stimmen meist geschlossen nach der Linie ihrer Fraktion ab. In Klausuren wird oft gefragt, ob die Verfassungswirklichkeit den Ansprüchen der Verfassung gerecht wird. Lerne deshalb immer beides: die Regel im Grundgesetz und die tatsächliche Praxis.

Änderbar, aber nicht beliebig

Eine **Verfassungsänderung** ist möglich, aber an hohe Hürden gebunden. Nach Artikel 79 Absatz 2 müssen zwei Drittel der Mitglieder des Bundestages und zwei Drittel der Stimmen des Bundesrates zustimmen. Außerdem verlangt Artikel 79 Absatz 1, dass der Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich geändert wird. Das ist eine Lehre aus der Weimarer Republik: Damals konnte die Verfassung durch Gesetze mit Zweidrittelmehrheit faktisch durchbrochen werden, ohne dass sich ihr Text änderte. Seit 1949 wurde das Grundgesetz über sechzigmal geändert. Ganz unantastbar ist allerdings sein Kern, den die Ewigkeitsklausel schützt.

Kontroverse: Braucht Deutschland eine neue Verfassung?

Artikel 146 erlaubt, dass das deutsche Volk in freier Entscheidung eine neue Verfassung beschließt. Rund um die Wiedervereinigung forderten vor allem Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler aus der DDR eine neue Verfassung mit Volksabstimmung, weil das ihre Legitimität stärke. Die Mehrheit in Bundestag und Bundesrat hielt dagegen, das Grundgesetz habe sich bewährt. Es wurde nur an einzelnen Stellen angepasst.

Das hängt mit Q1.2 zusammen, wo es um Parteien und Wahlen als Kern der repräsentativen Demokratie geht, und mit Q1.3, wo gefragt wird, wie viel Entscheidungsmacht Deutschland an Europa abgibt.

Menschenwürde und Grundrechte: Der Mensch steht im Mittelpunkt

Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar

Das Grundgesetz beginnt nicht mit dem Staat, sondern mit dem Menschen. Artikel 1 Absatz 1 lautet: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Die **Menschenwürde** ist der oberste Wert der Verfassung. Gemeint ist: Jeder Mensch hat einen Wert an sich, unabhängig von Herkunft, Leistung oder Verhalten. Der Staat darf einen Menschen nie bloß als Objekt behandeln. Nach dieser sogenannten Objektformel prüft das Bundesverfassungsgericht bis heute. Daraus folgt zum Beispiel das absolute Folterverbot. Anders als fast alle Grundrechte darf die Menschenwürde nicht gegen andere Güter abgewogen werden. Dass dieser Satz ganz am Anfang steht, ist eine bewusste Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus.

Artikel 1 Absatz 3 ergänzt: Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Die Grundrechte sind also keine schönen Absichtserklärungen, sondern einklagbare Rechte.

Grundrechte als Abwehrrechte und als Schutzauftrag

Die **Grundrechte** stehen in den Artikeln 1 bis 19. Dazu gehören zum Beispiel die Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 3), die Meinungsfreiheit (Artikel 5), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und die Berufsfreiheit (Artikel 12).

Ihre wichtigste Funktion ist die als **Abwehrrecht**: Grundrechte schützen dich vor Eingriffen des Staates in deine Freiheit. Will der Staat doch eingreifen, etwa durch ein Versammlungsverbot, braucht er eine gesetzliche Grundlage und muss verhältnismäßig handeln. Die Prüfung der **Verhältnismäßigkeit** läuft in vier Schritten: Verfolgt der Staat einen legitimen Zweck? Ist das Mittel geeignet? Ist es erforderlich, gibt es also kein milderes Mittel, das genauso gut wirkt? Und ist es angemessen, stehen Nutzen und Belastung also in einem vernünftigen Verhältnis?

Grundrechte haben daneben eine Schutzfunktion. Der Staat muss sich nicht nur zurückhalten, sondern dich auch aktiv vor Gefahren schützen, etwa vor Gewalt durch andere. Und wer sich in seinen Rechten verletzt sieht, kann vor Gericht ziehen: Die Rechtsweggarantie in Artikel 19 Absatz 4 sichert jedem den Zugang zu unabhängigen Gerichten.

Fallbeispiele

Im Februar 2006 erklärte das Bundesverfassungsgericht eine Vorschrift des Luftsicherheitsgesetzes für nichtig. Sie hätte erlaubt, ein entführtes Passagierflugzeug abzuschießen, wenn es als Waffe gegen Menschen am Boden eingesetzt werden soll. Das Gericht urteilte: Der Staat darf unschuldige Passagiere nicht töten, um andere zu retten, denn damit würde er sie zum bloßen Objekt staatlichen Handelns machen.

Ein Fall mit Bezug zu Hessen: Im Jahr 2002 ließ der damalige Frankfurter Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner einem Tatverdächtigen Schmerzen androhen, um das Versteck eines entführten Jungen zu erfahren. Daschner wurde 2004 vom Landgericht Frankfurt am Main verurteilt, wenn auch nur mit einer Verwarnung.

Dass die Menschenwürde auch materielle Folgen hat, zeigt ein Urteil vom Februar 2010. Aus Artikel 1 in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip leitete das Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum ab; die Hartz-IV-Regelsätze mussten neu berechnet werden. Und im November 2021 hielt das Gericht die Schulschließungen der Corona-Zeit zwar für

verhältnismäßig, erkannte aber erstmals ein Recht von Schülerinnen und Schülern auf schulische Bildung an.

Kontroverse: Freiheit gegen Sicherheit

Grundrechte geraten oft miteinander in Konflikt. In der Pandemie betonten die einen die Schutzpflicht des Staates für Leben und Gesundheit, die anderen warnten, Freiheitsrechte dürften selbst in Krisen nicht pauschal zurückgestellt werden. Noch grundsätzlicher ist der Streit nach dem Fall Daschner: Einige wenige Juristen fragten, ob Folter in extremen Ausnahmefällen zur Rettung eines Lebens erlaubt sein könne. Die ganz überwiegende Meinung in Rechtswissenschaft und Rechtsprechung hält dagegen: Wer einmal eine Ausnahme zulässt, macht die Würde antastbar, und es gibt keine sichere Grenze mehr.

Das hängt mit Q2.5 zusammen, wo Existenzminimum und Sozialstaat eine zentrale Rolle spielen, und mit Q1.4, wo die Meinungs- und Pressefreiheit im Mittelpunkt steht.

Die Grundprinzipien des Staates: Artikel 20 und die Ewigkeitsklausel

Fünf Staatsstrukturprinzipien

Artikel 20 ist so etwas wie die Kurzfassung der deutschen Staatsordnung. Absatz 1 lautet: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Daraus und aus dem Namen ergeben sich fünf **Staatsstrukturprinzipien**.

Erstens die **Demokratie**: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (Volkssouveränität). Das Volk übt sie in Wahlen und Abstimmungen aus, vor allem aber über gewählte Vertreterinnen und Vertreter; auf Bundesebene ist Deutschland eine repräsentative Demokratie. Konkret wird das Prinzip in den Wahlrechtsgrundsätzen von Artikel 38, in der Rolle der Parteien nach Artikel 21, im Mehrheitsprinzip und im Schutz der Opposition.

Zweitens der **Rechtsstaat**: Alle staatliche Gewalt ist an Recht und Gesetz gebunden und wird von unabhängigen Gerichten kontrolliert. Artikel 20 Absatz 3 sagt: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, Regierung, Verwaltung und Gerichte an Gesetz und Recht. Kennzeichen sind die Gewaltenteilung, die Garantie der Grundrechte, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die Rechtsweggarantie.

Drittens der **Sozialstaat**: Der Staat sorgt für soziale Sicherheit und einen Ausgleich zwischen Stärkeren und Schwächeren, etwa durch Sozialversicherungen und Grundsicherung. Wie viel Umverteilung geboten ist, überlässt das Grundgesetz der Politik.

Viertens der **Bundesstaat**: Nach dem **Bundesstaatsprinzip** ist die Staatsgewalt zwischen dem Bund und sechzehn Ländern geteilt. Die Länder haben eigene Parlamente, Regierungen und Gerichte, sind zum Beispiel für Schulen und Polizei zuständig und wirken über den Bundesrat an der Bundesgesetzgebung mit.

Fünftens die **Republik**: Das Staatsoberhaupt ist kein Monarch, sondern wird auf Zeit gewählt. Den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin wählt die Bundesversammlung für fünf Jahre (Artikel 54).

Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung

Die **Gewaltenteilung** soll verhindern, dass jemand zu viel Macht bekommt. Die Idee stammt vor allem von dem französischen Philosophen Montesquieu, der sie 1748 in seinem Werk „Vom Geist der Gesetze“ beschrieb. Bei der horizontalen Gewaltenteilung wird die Staatsgewalt auf drei Funktionen verteilt: Die Legislative macht Gesetze, die Exekutive führt sie aus und die Judikative spricht Recht. In Deutschland kommt eine vertikale Gewaltenteilung hinzu: Macht verteilt sich auf Europäische Union, Bund, Länder und Kommunen. Man spricht von einem **Mehrebenensystem**.

Im Alltag sind die Gewalten allerdings nicht streng getrennt, sondern verschränkt. **Gewaltenverschränkung** bedeutet, dass sich die Gewalten überschneiden: Der Bundestag wählt die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, Ministerinnen und Minister sind oft zugleich Abgeordnete, die Regierung bringt die meisten Gesetzentwürfe ein, und im Bundesrat wirken Landesregierungen, also Teile der Exekutive, an der Gesetzgebung mit. Selbst die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden von Bundestag und Bundesrat gewählt. Gewollt war kein System von Mauern, sondern eines gegenseitiger Kontrolle, im Englischen „checks and balances“.

Die Ewigkeitsklausel

Artikel 79 Absatz 3 enthält die **Ewigkeitsklausel**: „Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.“ Geschützt sind also die Menschenwürde, die fünf Staatsstrukturprinzipien und der Föderalismus. Selbst mit einer Zweidrittelmehrheit könnte man die Demokratie nicht legal abschaffen. Unantastbar sind aber die Prinzipien, nicht jede einzelne Ausgestaltung: Die Zahl der Länder etwa könnte sich ändern.

Auch die Ewigkeitsklausel ist eine Lehre aus Weimar. Am 23. März 1933 beschloss der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit das Ermächtigungsgesetz, das der Regierung Hitler erlaubte, ohne Parlament Gesetze zu beschließen. Formal geschah das auf legalem Weg. Das Grundgesetz will genau diesen Weg versperren. Seit 1968 gibt Artikel 20 Absatz 4 allen Deutschen zudem ein Widerstandsrecht gegen jeden, der diese Ordnung beseitigen will, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Kontroverse: Darf eine Generation die nächste binden?

Kritische Stimmen fragen, ob eine Versammlung von 1949 späteren Generationen für immer vorschreiben darf, wie sie zusammenleben; das widerspreche dem Gedanken der Volkssouveränität. Befürworter halten dagegen, dass gerade die Demokratie davor geschützt werden müsse, sich selbst abzuschaffen. Eine Mehrheit von heute dürfe den Mehrheiten von morgen nicht die Freiheit nehmen.

Das hängt mit Q4.1 zusammen: Das Bundesverfassungsgericht leitet aus der Ewigkeitsklausel eine „Verfassungsidentität“ ab, die auch der europäischen Integration Grenzen setzt.

Wehrhafte Demokratie: Wie sich die Verfassung gegen ihre Feinde schützt

Die Lehre aus Weimar

Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 war wertneutral: Sie konnte mit den nötigen Mehrheiten in jede Richtung geändert werden. Die Nationalsozialisten nutzten diese Offenheit, um die Demokratie mit scheinbar legalen Mitteln von innen zu beseitigen. Der Parlamentarische Rat zog daraus die Konsequenz, dass eine Demokratie nicht hilflos zusehen darf, wenn ihre Gegner die demokratischen Freiheiten nutzen, um eben diese Freiheiten abzuschaffen.

Das Grundgesetz verankert deshalb das Prinzip der **wehrhaften Demokratie**, auch streitbare Demokratie genannt: Die Demokratie schützt sich aktiv gegen ihre Feinde. Was genau geschützt wird, fasst der Begriff **freiheitliche demokratische Grundordnung** zusammen, abgekürzt FdGO. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn in seinem Urteil zur NPD im Januar 2017 auf drei Kernelemente zugespitzt: die Menschenwürde, das Demokratieprinzip mit der gleichberechtigten Teilhabe aller an der politischen Willensbildung und das Rechtsstaatsprinzip mit der Bindung an Recht und Gesetz, unabhängigen Gerichten und dem staatlichen Gewaltmonopol.

Die Instrumente

Zu den Instrumenten der wehrhaften Demokratie gehören:

- die Ewigkeitsklausel, die den Kern der Verfassung unabänderlich macht (Artikel 79 Absatz 3);
- das Parteiverbot (Artikel 21 Absatz 2 und 4): Verfassungswidrig sind Parteien, die darauf ausgehen, die FdGO zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden. Darüber entscheidet nur das Bundesverfassungsgericht, auf Antrag von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung;
- der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung (Artikel 21 Absatz 3, seit 2017);
- das Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen (Artikel 9 Absatz 2);
- die Verwirkung von Grundrechten (Artikel 18), die bislang in keinem einzigen Fall ausgesprochen wurde;
- die Ämter für Verfassungsschutz in Bund und Ländern, die extremistische Bestrebungen beobachten. Sie unterscheiden grob zwischen einem Verdachtsfall, bei dem es tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen gibt, und einer gesichert extremistischen Bestrebung.

Fallbeispiele: Parteiverbote und Finanzierungsausschluss

Parteiverbote gab es bislang nur zweimal: 1952 gegen die Sozialistische Reichspartei, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, und 1956 gegen die Kommunistische Partei Deutschlands. Ein zweites Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD, nachdem ein erstes 2003 eingestellt worden war, endete im Januar 2017 mit einem bemerkenswerten Urteil: Die NPD verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, werde aber nicht verboten, weil es an konkreten Anhaltspunkten dafür fehle, dass sie diese Ziele auch durchsetzen kann. Das Gericht nannte das fehlende **Potentialität**.

Noch 2017 schuf der verfassungsändernde Gesetzgeber mit Artikel 21 Absatz 3 eine abgestufte Möglichkeit: Verfassungsfeindliche Parteien, die nicht verboten werden, können von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden. Im Januar 2024 wandte das Bundesverfassungsgericht diese Regel erstmals an und schloss die Partei „Die Heimat“, wie sich die NPD inzwischen nannte, für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung aus.

Fallbeispiel: Die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz

Besonders umstritten ist der Umgang mit der Alternative für Deutschland. Im Mai 2024 bestätigte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen und beobachten darf. Seit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Mai 2025 ist das rechtskräftig.

Am 2. Mai 2025 gab das Bundesamt bekannt, dass es die AfD nun als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft. Die AfD wies die Vorwürfe zurück, hielt die Einstufung für politisch motiviert und zog vor Gericht. Das Bundesamt sagte zu, die Partei bis zu einer gerichtlichen Entscheidung weiter nur als Verdachtsfall zu behandeln. Am 26. Februar 2026 gab das Verwaltungsgericht Köln einem Eilantrag der AfD im Wesentlichen statt. Es hielt es zwar für hinreichend gewiss, dass innerhalb der Partei verfassungsfeindliche Bestrebungen bestehen, sah die Partei als Ganzes im Eilverfahren aber nicht durch eine verfassungsfeindliche Grundtendenz geprägt. Bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens darf das Bundesamt die AfD deshalb vorläufig nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen oder so bezeichnen; das Hauptsacheverfahren war zu diesem Zeitpunkt offen. Parallel wird seit 2024 in Politik und Öffentlichkeit darüber gestritten, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD beantragt werden soll.

Kontroverse: Ist das Parteiverbot ein geeignetes Instrument?

Die wehrhafte Demokratie steht in einem Spannungsverhältnis: Jede Abwehrmaßnahme schränkt genau die Freiheiten ein, die sie schützen will. Deshalb sind die Hürden hoch.

Befürworter eines konsequenten Einsatzes argumentieren: Die Demokratie müsse handeln, bevor ihre Gegner Macht erlangen, denn danach sei es zu spät. Ein Verbot entziehe einer Partei Geld, Strukturen und Mandate; die Erfahrung von 1933 zeige, dass Abwarten gefährlich sein kann.

Kritiker halten dagegen: Ein Parteiverbot greife tief in den politischen Wettbewerb und in die Wahlfreiheit ein, besonders wenn eine Partei von vielen Menschen gewählt wird. Ideen und Anhänger verschwänden nicht, und ein gescheitertes Verfahren könne die Partei sogar stärken. Wirksamer sei die politische Auseinandersetzung mit Argumenten. Eine vermittelnde Position sieht das Verbot als letztes Mittel und den Finanzierungsausschluss als mildere Alternative.

Das hängt eng mit Q1.2 zusammen, wo es um die Rolle der Parteien und ihre Finanzierung geht, und mit Q1.4, wo Desinformation und Extremismus in der digitalen Öffentlichkeit Thema sind.

Wie ein Bundesgesetz entsteht: Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung

Wer darf Gesetze vorschlagen?

Die **Gesetzesinitiative** ist das Recht, einen Gesetzentwurf einzubringen. Nach Artikel 76 haben es die Bundesregierung, der Bundesrat und Abgeordnete „aus der Mitte des Bundestages“, also eine Fraktion oder fünf Prozent der Abgeordneten. Die große Mehrheit der Gesetze geht auf Entwürfe der Bundesregierung zurück, ein erstes Zeichen für die starke Stellung der Exekutive. Welche Ebene zuständig ist, regeln die Artikel 70 und folgende; das Schulwesen etwa gehört den Ländern.

Der Weg durch Bundesrat und Bundestag

Ein Entwurf der Bundesregierung geht zuerst an den Bundesrat, der in einem „ersten Durchgang“ innerhalb von sechs Wochen Stellung nehmen kann. Entwürfe des Bundesrates gehen umgekehrt zuerst an die Bundesregierung. Im Bundestag wird ein Gesetz in drei Lesungen beraten. Nach der ersten Lesung findet in den Fachausschüssen die eigentliche Detailarbeit statt: Sachverständige werden angehört, Verbände äußern sich, und die Abgeordneten ändern den Text oft noch erheblich. In der zweiten und dritten Lesung stimmt das Plenum ab, in der Regel genügt die einfache Mehrheit.

Der Bundesrat: die Länderkammer

Danach kommt der **Bundesrat** ins Spiel, das Verfassungsorgan, über das die Länder an Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitwirken. Im Bundesrat sitzen keine direkt gewählten Abgeordneten, sondern Mitglieder der Landesregierungen. Jedes Land hat je nach Einwohnerzahl drei bis sechs Stimmen, Hessen zum Beispiel fünf, insgesamt sind es neunundsechzig. Die Stimmen eines Landes dürfen nur einheitlich abgegeben werden.

Wie stark der Bundesrat ist, hängt von der Art des Gesetzes ab. Bei einem **Einspruchsgesetz**, dem Normalfall, kann der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen und danach Einspruch einlegen. Diesen Einspruch kann der Bundestag aber mit der Mehrheit seiner Mitglieder zurückweisen. Hat der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit Einspruch eingelegt, braucht der Bundestag zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, mindestens aber die Mehrheit seiner Mitglieder. Der Bundesrat kann ein Einspruchsgesetz also nur verzögern.

Ein **Zustimmungsgesetz** dagegen kommt nur zustande, wenn der Bundesrat ausdrücklich zustimmt. Das gilt, wenn das Grundgesetz es vorschreibt, etwa bei Verfassungsänderungen oder bei Gesetzen, die stark in Finanzen oder Verwaltung der Länder eingreifen. Hier hat der Bundesrat ein echtes Vetorecht. Hat die Regierungskoalition im Bundesrat keine eigene Mehrheit, muss sie mit den Ländern Kompromisse schließen.

Wenn Bundestag und Bundesrat sich nicht einig sind, kann der **Vermittlungsausschuss** angerufen werden (Artikel 77 Absatz 2). Er besteht aus je sechzehn Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat, tagt vertraulich und erarbeitet einen Kompromissvorschlag, über den dann beide Kammern erneut abstimmen.

Zum Schluss fertigt der Bundespräsident das Gesetz aus (Artikel 82) und prüft dabei, ob es ordnungsgemäß zustande gekommen ist; danach wird es im Bundesgesetzblatt verkündet.

Fallbeispiele

Im November 2022 verweigerte der Bundesrat dem Bürgergeld-Gesetz zunächst die Zustimmung, weil die unionsgeführten Länder Änderungen verlangten. Im Vermittlungsausschuss einigten sich Koalition und Union auf einen Kompromiss, unter anderem beim Schonvermögen und bei Leistungskürzungen. Wenige Tage später stimmten beide Kammern zu.

Ein zweites Beispiel ist das Hinweisgeberschutzgesetz, das Menschen schützt, die Missstände in Unternehmen oder Behörden melden. Am 10. Februar 2023 verweigerte der Bundesrat die Zustimmung; erst nach einer Einigung im Vermittlungsausschuss im Mai 2023 stimmten beide Kammern zu, am 2. Juli 2023 trat das Gesetz in Kraft. Warum diese Verzögerung teuer wurde, zeigt das nächste Kapitel.

Kontroverse: Mitsprache oder Blockade?

Befürworter der starken Rolle des Bundesrates betonen, dass die Länder die meisten Bundesgesetze selbst ausführen und deshalb mitreden müssen; der Zwang zum Kompromiss mäßige die Politik. Kritiker sehen die Gefahr, dass im Bundesrat eher Parteiinteressen als Länderinteressen verfolgt werden und die Opposition im Bundestag über ihre Landesregierungen blockiert. Außerdem tage der Vermittlungsausschuss hinter verschlossenen Türen.

Das hängt mit Q1.5 zusammen, denn Interessenverbände versuchen schon in den Ministerien und bei Anhörungen im Bundestag Einfluss zu nehmen. Und das Bürgergeld ist ein zentrales Thema von Q2.5.

Europa entscheidet mit: EU-Institutionen im Gesetzgebungsprozess

Wie die Europäische Union Gesetze macht

Ein großer Teil der Regeln, die in Deutschland gelten, wird in Brüssel und Straßburg mitbestimmt. Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren macht die Europäische Kommission einen Vorschlag. Entschieden wird gemeinsam und gleichberechtigt vom direkt gewählten Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union, in dem die zuständigen Fachministerinnen und Fachminister der Mitgliedstaaten sitzen. Im Rat genügt meist eine qualifizierte Mehrheit: Mindestens fünfundfünfzig Prozent der Mitgliedstaaten müssen zustimmen, die zusammen mindestens fünfundsechzig Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Nicht zu verwechseln ist der Rat der EU mit dem Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, der Leitlinien vorgibt, aber keine Gesetze beschließt.

Die EU kennt zwei wichtige Arten von Rechtsakten. Eine **Verordnung** gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Datenschutz-Grundverordnung seit Mai 2018. Eine **Richtlinie** dagegen gibt ein verbindliches Ziel vor, überlässt den Mitgliedstaaten aber die Wahl der Mittel. Bundestag und Bundesrat müssen sie innerhalb einer Frist in deutsches Recht umsetzen.

Der Anwendungsvorrang des EU-Rechts

Widersprechen sich EU-Recht und deutsches Recht, gilt der **Anwendungsvorrang des EU-Rechts**: Das europäische Recht setzt sich durch, und die widersprechende deutsche Vorschrift wird im Einzelfall nicht angewendet. Nichtig wird sie aber nicht. Diesen Grundsatz hat der Europäische Gerichtshof schon 1964 entwickelt.

Das Bundesverfassungsgericht akzeptiert den Vorrang, behält sich aber zwei Prüfungen vor: ob die EU ihre Kompetenzen überschreitet, also „ultra vires“ handelt, was es im Mai 2020 bei einem Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank erstmals bejahte, und ob die Verfassungsidentität verletzt ist, die die Ewigkeitsklausel schützt.

Die Rolle von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat in EU-Fragen

Artikel 23 regelt, wie Deutschland in EU-Angelegenheiten mitwirkt. Im Rat verhandelt und stimmt die Bundesregierung. Sie muss Bundestag und Bundesrat umfassend und frühzeitig informieren, und beide können Stellungnahmen abgeben. Außerdem können sie eine **Subsidiaritätsrüge** erheben,

wenn die EU etwas regeln will, das besser national geregelt würde. Geht es im Kern um Zuständigkeiten der Länder wie Schule, Kultur oder Rundfunk, vertritt eine vom Bundesrat benannte Person Deutschland im Rat. Trotzdem gilt: Die Regierung sitzt am Verhandlungstisch, die Parlamente werden oft erst nachträglich beteiligt. Manche sprechen deshalb von einer Entparlamentarisierung durch Europa.

Fallbeispiele

Die EU-Hinweisgeberrichtlinie von 2019 hätte bis Ende 2021 umgesetzt sein müssen. Das deutsche Gesetz trat wegen des Streits zwischen Bundestag und Bundesrat aber erst im Juli 2023 in Kraft. Die Europäische Kommission klagte, und am 6. März 2025 verurteilte der Europäische Gerichtshof Deutschland zu einer Zahlung von vierunddreißig Millionen Euro. Den Hinweis, man habe erst den Vermittlungsausschuss anrufen müssen, ließ das Gericht nicht gelten: Wie ein Mitgliedstaat intern organisiert ist, spielt für die Umsetzungspflicht keine Rolle. Hier stoßen föderale Abstimmung und europäische Pflichten direkt aufeinander.

Ein zweites Beispiel zeigt die Macht der Bundesregierung im Rat. Im Frühjahr 2024 stand die EU-Lieferkettenrichtlinie zur Abstimmung, die große Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten und Umweltschutz in ihren Lieferketten verpflichtet. In der damaligen Bundesregierung lehnte die FDP sie in dieser Form ab. Weil sich die Koalition nicht einigen konnte, musste sich Deutschland enthalten, was im Rat wie eine Nein-Stimme wirkt. Im März 2024 fand sich trotzdem eine ausreichende Mehrheit. In Brüssel nennt man solche Enthaltungen wegen koalitionsinterner Konflikte spöttisch „German vote“.

Kontroverse: Demokratiedefizit oder doppelte Legitimation?

Kritiker sprechen von einem europäischen Demokratiedefizit: Die Kommission sei nicht direkt gewählt, und nationale Parlamente verlören an Einfluss. Befürworter halten dagegen, dass EU-Gesetze doppelt legitimiert sind: über das direkt gewählte Europäische Parlament und über die Regierungen, die ihren nationalen Parlamenten verantwortlich sind. Zudem ließen sich Probleme wie Klimaschutz oder Datenschutz nur gemeinsam lösen.

Das hängt mit Q1.3 zusammen, wo die Demokratie jenseits der Nationalstaaten ausführlich behandelt wird, und mit Q4.1, wo es um die Entwicklung des politischen Systems der EU geht.

Spannungsfeld Exekutive und Legislative: Wer regiert, wer kontrolliert?

Das parlamentarische Regierungssystem

Deutschland hat ein **parlamentarisches Regierungssystem**: Die Regierung wird vom Parlament gewählt und hängt von seinem Vertrauen ab. Der Bundestag wählt die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglieder, der sogenannten Kanzlermehrheit (Artikel 63). Abwählen kann er den Regierungschef nur, indem er gleichzeitig einen Nachfolger wählt: das konstruktive Misstrauensvotum nach Artikel 67. Umgekehrt kann der Kanzler die Vertrauensfrage stellen (Artikel 68). Verliert er sie, kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen.

Daraus folgt eine wichtige Einsicht: Regierung und Parlamentsmehrheit bilden eine politische Einheit. Der eigentliche Gegensatz verläuft deshalb nicht zwischen „Parlament“ und „Regierung“,

sondern zwischen der Regierung plus Mehrheitsfraktionen auf der einen Seite und der **Opposition** auf der anderen. Fachleute nennen das den **neuen Dualismus**. Die Opposition, also die Fraktionen, die die Regierung nicht tragen, hat drei Hauptaufgaben: Kritik, Kontrolle und das Aufzeigen von Alternativen.

Freies Mandat und Fraktionsdisziplin

Nach Artikel 38 Absatz 1 sind Abgeordnete „Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“. Das ist das **freie Mandat**. In der Praxis stimmen Fraktionen aber meist geschlossen ab. Diese **Fraktionsdisziplin** ist erlaubt, solange sie nicht zum Zwang wird, denn ohne verlässliche Mehrheiten könnte keine Regierung arbeiten. Bei ethischen Grundsatzfragen, etwa zur Sterbehilfe oder zur Organspende, geben die Fraktionen die Abstimmung meist frei. Hier zeigt sich das Spannungsfeld zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit besonders deutlich.

Warum die Regierung so stark ist

In den Bundesministerien arbeiten tausende Fachleute, das Parlament hat deutlich weniger Personal. Die Ministerien schreiben deshalb die meisten Gesetzentwürfe und haben einen Informationsvorsprung. Wichtige Kompromisse werden oft vorher im Koalitionsausschuss ausgehandelt, einem informellen Gremium weniger Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, das im Grundgesetz gar nicht vorkommt.

Dagegen steht das sogenannte **Struckschе Gesetz**, benannt nach dem früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck: „Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist.“ Tatsächlich verändern die Abgeordneten Regierungsentwürfe in den Ausschüssen oft erheblich. Und die Opposition hat wirksame Instrumente: Kleine und Große Anfragen, Regierungsbefragungen, Aktuelle Stunden, den Untersuchungsausschuss, den ein Viertel der Abgeordneten erzwingen kann (Artikel 44), und Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht.

Fallbeispiele

Im Sommer 2023 wollte die damalige Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, das sogenannte Heizungsgesetz, noch vor der Sommerpause beschließen. Die endgültige Fassung lag den Abgeordneten erst wenige Tage vor der Abstimmung vor. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann sah sein Recht auf ausreichende Beratung verletzt und rief Karlsruhe an. Am 5. Juli 2023 gab das Bundesverfassungsgericht seinem Eilantrag statt: Die Abstimmung durfte nicht wie geplant stattfinden. Beschlossen wurde das Gesetz erst im September 2023.

Das Ende derselben Koalition zeigt die Mechanik des parlamentarischen Systems. Nach dem Haushaltsurteil vom November 2023 fehlten der Regierung Milliarden, der Streit um den Haushalt eskalierte. Am 6. November 2024 zerbrach die Koalition, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner angekündigt hatte. Am 16. Dezember 2024 stellte Scholz die Vertrauensfrage und verlor sie wie beabsichtigt: 207 Abgeordnete sprachen ihm das Vertrauen aus, 394 stimmten dagegen, 116 enthielten sich. Am 27. Dezember 2024 löste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag auf, am 23. Februar 2025 wurde neu gewählt.

Auch die folgende Kanzlerwahl ist lehrreich. Am 6. Mai 2025 erhielt Friedrich Merz, Kandidat der neuen Koalition aus CDU, CSU und SPD, im ersten Wahlgang nur 310 der nötigen 316 Stimmen; zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik scheiterte ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang. Noch am selben Tag wurde er im zweiten Wahlgang mit 325 Stimmen gewählt. Weil die Wahl geheim ist, zeigt der Fall: Das freie Mandat ist mehr als ein Satz auf dem Papier.

Kontroverse: Abnickgremium oder Arbeitsparlament?

Wer die Verfassungswirklichkeit kritisch sieht, spricht von einem „Exekutivparlament“ und verweist auf Eilverfahren wie beim Heizungsgesetz, auf informelle Gremien wie den Koalitionsausschuss und auf den Informationsvorsprung der Ministerien. Wer sie verteidigt, betont: Es sei gerade der Sinn des parlamentarischen Systems, dass die Mehrheit ihre Regierung stützt; die Kontrolle übernehme die Opposition, unterstützt von Medien und Gerichten. Ein gutes Urteil nennt Kriterien wie Wirksamkeit der Kontrolle, Transparenz und Handlungsfähigkeit.

Das hängt mit Q1.2 zusammen, denn Fraktionen und Koalitionen sind Ausdruck der Parteiendemokratie, und mit Q1.4, weil Öffentlichkeit und Medien eine wichtige Kontrollfunktion haben.

Das Bundesverfassungsgericht: Hüter der Verfassung oder Ersatzgesetzgeber?

Aufbau und Wahl der Richterinnen und Richter

Das **Bundesverfassungsgericht** in Karlsruhe ist das oberste Gericht in Verfassungsfragen und selbst ein Verfassungsorgan. Es prüft, ob Gesetze und staatliches Handeln mit dem Grundgesetz vereinbar sind, und wird deshalb oft „Hüter der Verfassung“ genannt. Es hat sechzehn Richterinnen und Richter in zwei Senaten. Je die Hälfte wird vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, jeweils mit Zweidrittelmehrheit. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre, eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Die hohe Mehrheit zwingt die Parteien, sich auf Personen zu einigen, die über Parteigrenzen hinweg akzeptiert werden. Die Entscheidungen des Gerichts binden alle Verfassungsorgane, Gerichte und Behörden. In Umfragen genießt es seit Jahrzehnten deutlich mehr Vertrauen als Parlament und Regierung.

Die wichtigsten Verfahren

Wichtig ist: Das Gericht wird nie von sich aus tätig, sondern nur auf Antrag. Die wichtigsten Verfahren sind:

- Die **Verfassungsbeschwerde** (Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a): Jede Person kann geltend machen, durch den Staat in ihren Grundrechten verletzt zu sein. Meist muss vorher der normale Rechtsweg durchlaufen werden. Sehr viele Beschwerden werden eingereicht, nur wenige haben Erfolg.
- Die **abstrakte Normenkontrolle** (Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2): Ein Gesetz wird ohne konkreten Einzelfall überprüft. Antragsberechtigt sind die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Damit ist sie ein wichtiges Instrument der Opposition.

- Die **konkrete Normenkontrolle** (Artikel 100): Hält ein normales Gericht ein Gesetz, auf das es in einem Fall ankommt, für verfassungswidrig, muss es das Verfahren aussetzen und das Gesetz in Karlsruhe vorlegen.
- Das **Organstreitverfahren** (Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1): Verfassungsorgane und ihre Teile, etwa Fraktionen oder einzelne Abgeordnete, streiten über ihre Rechte und Pflichten.
- Dazu kommen der Bund-Länder-Streit über Zuständigkeiten und das Parteiverbotsverfahren.

Fallbeispiele

Im Klimabeschluss vom 24. März 2021 stellte das Gericht fest, dass das damalige Klimaschutzgesetz die Freiheitsrechte künftiger Generationen nicht ausreichend schützte, weil Minderungslasten einseitig in die Zeit nach 2030 verschoben wurden. Wer heute zu wenig tut, zwingt spätere Generationen zu drastischen Einschnitten. Das Gericht nannte das „intertemporale Freiheitssicherung“. Der Gesetzgeber verschärfte daraufhin innerhalb weniger Wochen die Klimaziele: Klimaneutralität sollte nun bis 2045 statt bis 2050 erreicht werden.

Im Haushaltsurteil vom 15. November 2023 erklärte das Gericht auf Antrag von Abgeordneten der Unionsfraktion, also in einer abstrakten Normenkontrolle, das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig. Die Regierung hatte sechzig Milliarden Euro an ungenutzten Kreditermächtigungen aus der Corona-Zeit in den Klima- und Transformationsfonds umgebucht. Das verstieß gegen die Schuldenbremse. Die Folge war eine schwere Haushaltskrise, die zum Ende der Koalition beitrug.

Am 30. Juli 2024 billigte das Gericht im Kern die Wahlrechtsreform von 2023, die den Bundestag auf 630 Sitze begrenzt. Verfassungswidrig war aber die Streichung der Grundmandatsklausel, nach der Parteien auch unter fünf Prozent in den Bundestag kommen, wenn sie drei Wahlkreise gewinnen; bis zu einer Neuregelung gilt sie weiter. Ein Beispiel für Zurückhaltung dagegen: Am 13. März 2025 lehnte das Gericht alle Eilanträge ab, mit denen Abgeordnete mehrerer Fraktionen die Abstimmung des alten Bundestages über die Lockerung der Schuldenbremse stoppen wollten.

Ein Gericht wird abgesichert

Ende 2024 haben Bundestag und Bundesrat wesentliche Strukturen des Gerichts direkt im Grundgesetz verankert. Bis dahin standen sie nur in einem einfachen Gesetz und hätten mit einfacher Mehrheit geändert werden können. Am 19. Dezember 2024 stimmte der Bundestag mit 600 zu 69 Stimmen zu, am 20. Dezember folgte der Bundesrat. Seitdem stehen im Grundgesetz unter anderem die Zahl von sechzehn Richterinnen und Richtern in zwei Senaten, die zwölfjährige Amtszeit, die Altersgrenze von achtundsechzig Jahren, der Ausschluss der Wiederwahl und die Bindungswirkung der Entscheidungen. Neu ist auch ein Ersatzwahlmechanismus: Kommt in einem der beiden Wahlorgane dauerhaft keine Zweidrittelmehrheit zustande, kann das andere einspringen. Hintergrund waren das Erstarken extremer Parteien und Erfahrungen in anderen Staaten, in denen Regierungen Verfassungsgerichte entmachtet haben. Auch das ist wehrhafte Demokratie.

Wie politisch die Richterwahl sein kann, zeigte der Sommer 2025: Wegen starken Widerstands in der Unionsfraktion gegen die von der SPD vorgeschlagene Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, unter anderem wegen ihrer Positionen zum Schwangerschaftsabbruch, wurde die für Juli geplante Wahl abgesetzt. Die Kandidatin zog zurück, und am 25. September 2025 wählte der Bundestag im zweiten Anlauf drei neue Richterinnen und Richter.

Kontroverse: Judicial Activism oder Judicial Self-Restraint?

Mit **Judicial Activism** ist der Vorwurf gemeint, ein Verfassungsgericht greife zu stark in die Politik ein und handle wie ein Ersatzgesetzgeber. Die Gegenposition heißt **Judicial Self-Restraint**, also richterliche Zurückhaltung: Das Gericht soll dem demokratisch gewählten Gesetzgeber Spielraum lassen.

Kritiker sprechen von einer **Juridifizierung** der Politik: Politische Konflikte würden nach Karlsruhe verlagert, der Satz „Wir sehen uns in Karlsruhe“ sei zum Reflex geworden. Sechzehn nicht direkt gewählte Richterinnen und Richter korrigierten das gewählte Parlament, das sei ein Legitimationsproblem, und sehr detaillierte Vorgaben engten den politischen Spielraum ein. Manche schlagen deshalb vor, die Hürde für die abstrakte Normenkontrolle zu erhöhen.

Befürworter des starken Gerichts halten dagegen: Es schütze Grundrechte und Minderheiten gegen die Mehrheit, werde nur auf Antrag tätig und setze lediglich die Regeln durch, die sich die Politik selbst gegeben hat, etwa die Schuldenbremse. Ein höheres Quorum könnte kleine Oppositionsfraktionen faktisch ausschließen. Als Kompromissformel gilt die Rolle als Hüter der Verfassung, der dem Gesetzgeber Gestaltungsspielraum lässt. Ein gutes Urteil nennt Kriterien wie Legitimität, Wirksamkeit des Grundrechtsschutzes und Gewaltenteilung.

Das hängt mit Q2.5 zusammen, wo Schuldenbremse und Staatsfinanzen behandelt werden, mit Q3.5, wo es um Klimapolitik geht, und mit Q1.2, wo Parteiverbot und Wahlrecht eine Rolle spielen.

Im Abitur: So wird das Thema geprüft

Typische Materialien

In schriftlichen Prüfungen zu diesem Unterthema begegnen dir vor allem Texte: Kommentare zu einem Urteil aus Karlsruhe, Berichte über umstrittene Gesetzgebungsverfahren, Interviews, Pressemitteilungen des Bundesverfassungsgerichts und Auszüge aus dem Grundgesetz. Dazu kommen Schaubilder zum Gesetzgebungsverfahren, Statistiken, etwa zum Vertrauen in Institutionen, und Karikaturen. In hessischen Prüfungen darfst du in der Regel ein unkommentiertes Grundgesetz benutzen; Artikelangaben solltest du deshalb sicher nachschlagen können.

Aufgabenketten über die drei Anforderungsbereiche

Eine Klausur ist meist als Kette über drei Anforderungsbereiche aufgebaut. Im **Anforderungsbereich I** geht es um Wiedergabe. „Zusammenfassen“ heißt, ausgehend von einem Einleitungssatz die wesentlichen Inhalte eines Textes strukturiert, komprimiert und in eigenen Worten fachsprachlich herauszustellen. „Beschreiben“ heißt, Sachverhalte oder Strukturen in eigenen Worten strukturiert und fachsprachlich darzulegen. „Darstellen“ bedeutet, Sachverhalte und ihre Zusammenhänge aufzuzeigen, etwa den Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens.

Im **Anforderungsbereich II** geht es um Anwendung und Erklärung. „Erklären“ heißt, einen Sachverhalt in einen Begründungszusammenhang zu stellen, also auf Prinzipien, Modelle oder Regeln zurückzuführen, etwa die Dominanz der Regierung auf die Logik des parlamentarischen Regierungssystems. „Erläutern“ verlangt, einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen und Beispielen zu veranschaulichen. „Analysieren“ bedeutet, Materialien oder Sachverhalte aspektgeleitet oder kriterienorientiert zu erschließen, etwa ein Urteil nach Akteuren, Interessen,

Konfliktlinie und Folgen. „Vergleichen“ heißt, nach Gesichtspunkten Gemeinsamkeiten und Unterschiede begründet darzulegen, zum Beispiel zwischen Einspruchs- und Zustimmungsgesetz.

Im **Anforderungsbereich III** geht es um Urteilen. „Beurteilen“ heißt, auf der Basis von Kriterien und Fachwissen eine begründete Einschätzung zu geben. „Bewerten“ oder „Stellung nehmen“ verlangt dasselbe, aber zusätzlich musst du deine eigenen Wertmaßstäbe begründet offenlegen. „Erörtern“ bedeutet, eine These durch Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten zu hinterfragen und zu einem eigenen Urteil zu kommen. „Überprüfen“ heißt, eine Aussage auf der Grundlage von Fachwissen kritisch zu hinterfragen und ihre Angemessenheit begründet einzuschätzen.

Sachurteil und Werturteil

Bei einem **Sachurteil** fragst du, ob etwas funktioniert und ob es rechtmäßig ist. Passende Kriterien sind hier die Effektivität, also ob ein Instrument sein Ziel erreicht, etwa ob die Opposition die Regierung wirksam kontrollieren kann; die Effizienz, also ob Aufwand und Ergebnis in einem guten Verhältnis stehen, etwa bei langen Verhandlungen im Bundesrat; die Legitimität, also ob eine Entscheidung demokratisch gerechtfertigt ist, etwa bei der Wahl der Verfassungsrichter; und die Verfassungsmäßigkeit.

Bei einem **Werturteil** beziehst du dich auf Werte, die du begründet gewichtest. Typisch sind Freiheit und Sicherheit, etwa bei Parteiverboten oder Maßnahmen in Krisen; Gerechtigkeit, auch Generationengerechtigkeit wie beim Klimabeschluss oder bei der Schuldenbremse; außerdem Gleichheit, Menschenwürde, Minderheitenschutz, Transparenz und Volkssouveränität. Ein gutes Urteil benennt die Kriterien ausdrücklich, wägt Argumente und Gegenpositionen ab und kommt zu einem klaren, begründeten Ergebnis.

Typische Fehler

Häufig werden Institutionen verwechselt: der Bundesrat mit dem Bundestag, der Rat der EU mit dem Europäischen Rat oder dem Europarat. Oft wird behauptet, die Mitglieder des Bundesrates würden direkt gewählt oder das Bundesverfassungsgericht könne von sich aus tätig werden. Bei Verfassungsänderungen wird vergessen, dass zwei Drittel der Mitglieder des Bundestages nötig sind, nicht nur der Anwesenden. Einspruchs- und Zustimmungsgesetz sowie abstrakte und konkrete Normenkontrolle werden verwechselt. In Urteilsaufgaben fehlen Kriterien, Gegenargumente oder der Materialbezug, und oft wird nur der Verfassungstext beschrieben, ohne die Verfassungswirklichkeit einzubeziehen.

Beispielaufgaben

1. „Fassen Sie die Aussagen des Kommentars zur Rolle des Bundesverfassungsgerichts zusammen.“ Erwartet werden ein Einleitungssatz mit Textsorte, Autor, Datum und Thema und eine strukturierte Wiedergabe der Kernaussagen in eigenen Worten und indirekter Rede, ohne Wertung.
2. „Erklären Sie ausgehend vom Material das Spannungsfeld zwischen Exekutive und Legislative im parlamentarischen Regierungssystem.“ Erwartet werden die Rückführung auf Kanzlerwahl und Vertrauensabhängigkeit, der neue Dualismus, Ursachen exekutiver Dominanz wie Ministerialbürokratie, Fraktionsdisziplin und Koalitionsausschuss, Gegengewichte wie Ausschussarbeit und Oppositionsrechte sowie ein durchgehender Materialbezug.

3. „Analysieren Sie das Haushaltsurteil von 2023 im Hinblick auf das Spannungsfeld zwischen Legislative und Judikative.“ Erwartet werden Verfahrensart, Antragsteller, Gegenstand und Begründung, die Konfliktlinie zwischen Budgetrecht des Parlaments und Bindung an die Verfassung, die Interessen der Akteure und die politischen Folgen.
4. „Erörtern Sie, ob das Parteiverbot ein geeignetes Instrument der wehrhaften Demokratie ist.“ Erwartet werden die Voraussetzungen nach Artikel 21 und der Rechtsprechung, Pro- und Kontra-Argumente mit historischen Beispielen, eine Abwägung nach Kriterien wie Legitimität, Effektivität und Folgen und ein eigenes, begründetes Urteil.

NUR LEISTUNGSKURS – erhöhtes Anforderungsniveau

Nur Leistungskurs: Verfassungswandel und politisches Mehrebenensystem

Wie gesellschaftlicher Wandel das Grundgesetz verändert

Das Grundgesetz wurde seit 1949 über sechzigmal geändert, und oft reagierte der verfassungsändernde Gesetzgeber, also Bundestag und Bundesrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit, auf gesellschaftlichen Wandel. Wer eine solche Änderung analysiert, sollte drei Fragen stellen: Welcher gesellschaftliche Wandel liegt zugrunde? Welche Akteure treiben die Änderung voran, und wer bremst oder blockiert sie? Und wie verändert sie das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern oder zwischen Bund und Ländern? Wegen der hohen Hürde muss fast immer ein breiter Kompromiss zwischen Regierung und Opposition gefunden werden.

Beispiel Gleichberechtigung: von 1949 bis 1994

Das Beispiel Gleichberechtigung zeigt den Zusammenhang besonders gut. Schon 1949 setzte Elisabeth Selbert den Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in Artikel 3 Absatz 2 durch. Die Wirklichkeit sah lange anders aus: Bis 1977 durfte eine Ehefrau laut Bürgerlichem Gesetzbuch nur erwerbstätig sein, soweit das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Formale Gleichheit vor dem Gesetz bedeutete also noch keine tatsächliche Gleichstellung.

Nach der Wiedervereinigung beriet eine Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat über Änderungen des Grundgesetzes. Frauenverbände und Politikerinnen aus Ost und West drängten auf einen klaren Auftrag an den Staat; in der DDR waren Frauen in viel größerer Zahl berufstätig gewesen als im Westen. 1994 wurde Artikel 3 Absatz 2 ergänzt: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Damit wurde aus dem reinen Verbot der Ungleichbehandlung ein aktiver Förderauftrag. Auf dieser Grundlage lassen sich etwa Fördermaßnahmen für Frauen in Bereichen rechtfertigen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Umstritten blieb, wie weit dieser Auftrag reicht: Befürworterinnen und Befürworter verbindlicher Quoten berufen sich darauf, Kritiker sehen in starren Quoten eine Benachteiligung von Männern und einen Widerspruch zum Prinzip der Bestenauslese.

Im selben Jahr kamen das Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung in Artikel 3 Absatz 3 und das Staatsziel Umweltschutz in Artikel 20a hinzu, beides Ergebnisse sozialer

Bewegungen und eines gewachsenen Bewusstseins. 2002 wurde Artikel 20a um den Tierschutz ergänzt.

Weitere Beispiele: Schuldenbremse, Kinderrechte, Verfassungsgericht

Ein zweites großes Beispiel ist die **Schuldenbremse**. Als Reaktion auf die stark gestiegene Staatsverschuldung wurde sie 2009 im Rahmen der zweiten Föderalismusreform in die Artikel 109 und 115 aufgenommen. Der Bund darf sich strukturell, also unabhängig von Konjunkturschwankungen, nur noch mit 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung neu verschulden; den Ländern war eine strukturelle Neuverschuldung zunächst ganz untersagt. Im März 2025 wurde die Schuldenbremse angesichts veränderter Sicherheits- und Investitionsbedürfnisse gelockert. Am 18. März 2025 stimmte der alte Bundestag mit 512 zu 206 Stimmen zu, nötig waren 489. Am 21. März 2025 folgte der Bundesrat mit 53 von 69 Stimmen. Seitdem bleiben Ausgaben für Verteidigung, Bevölkerungsschutz, Nachrichtendienste, IT-Sicherheit und Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts bei der Schuldenregel außer Betracht. Für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität wurde ein Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro geschaffen, davon 100 Milliarden für die Länder und 100 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds. Die Länder dürfen sich zusammen nun ebenfalls strukturell mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden.

Bemerkenswert ist das Verfahren: Im neuen, im Februar 2025 gewählten Bundestag hatten AfD und Linke zusammen mehr als ein Drittel der Sitze und damit eine Sperrminorität. Deshalb ließen Union und SPD, unterstützt von den Grünen, noch den alten Bundestag entscheiden. Kritiker hielten es für fragwürdig, dass ein abgewähltes Parlament so weitreichend entschied. Die überwiegende Meinung unter Verfassungsrechtlern hielt das Vorgehen für zulässig, und das Bundesverfassungsgericht lehnte die Eilanträge dagegen ab.

Ein gescheitertes Beispiel zeigt die Hürden: 2021 sollten Kinderrechte ausdrücklich ins Grundgesetz aufgenommen werden, doch die Parteien einigten sich nicht auf eine Formulierung, und die Zweidrittelmehrheit kam nicht zustande. Auch die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts Ende 2024 gehört hierher, als Reaktion auf das Erstarken extremer Parteien. Weitere klassische Beispiele sind die Wehrverfassung von 1956, die Notstandsverfassung von 1968 und der Asylkompromiss von 1993.

Verfassungswandel ohne Textänderung

Nicht jeder Wandel braucht eine Textänderung. Man unterscheidet die förmliche Verfassungsänderung vom **Verfassungswandel**, bei dem sich die Auslegung einer Norm verändert, während der Wortlaut gleich bleibt. Ein Beispiel ist die „Ehe für alle“: 2017 öffnete der Bundestag die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mit einem einfachen Gesetz. Einige Juristen meinten, dafür hätte Artikel 6 geändert werden müssen, weil die Verfassungsgeber unter Ehe nur die Verbindung von Mann und Frau verstanden hätten. Die Mehrheit im Bundestag sah das anders. Auch der Klimabeschluss von 2021 zeigt, wie das Bundesverfassungsgericht durch neue Auslegung bestehender Grundrechte auf neue Probleme reagiert, und genau daran setzt die Kritik am Judicial Activism an.

Das politische Mehrebenensystem

Deutschland ist Teil eines politischen Mehrebenensystems aus Europäischer Union, Bund, Ländern und Kommunen. Die Ebenen sind nicht sauber getrennt, sondern eng verflochten. Die Wissenschaft spricht von **Politikverflechtung** und **kooperativem Föderalismus**: Bund und Länder müssen bei vielen Aufgaben zusammenarbeiten, gemeinsam finanzieren und sich abstimmen. Ein Grundmerkmal ist der **Verwaltungsföderalismus**: Der Bund macht die meisten Gesetze, aber die Länder führen sie mit ihren Behörden aus. Deshalb wirken sie über den Bundesrat an der Gesetzgebung mit. Der Politikwissenschaftler Fritz Scharpf beschrieb schon in den Achtzigerjahren die Gefahr einer „Politikverflechtungsfalle“: Wenn alle Ebenen zustimmen müssen, kommen Reformen oft nur als kleinster gemeinsamer Nenner zustande.

Aus Sicht der Gewaltenteilung ist der Föderalismus eine zusätzliche vertikale Machtbegrenzung. Gleichzeitig ist er eine Form der Gewaltenverschränkung: Im Bundesrat entscheiden Landesregierungen, also Exekutiven, über Bundesgesetze mit.

Der Bundesrat zwischen Ländervertretung und Parteipolitik

Haben die Bundesregierung und die Mehrheit im Bundesrat unterschiedliche politische Farben, kann der Bundesrat zum Blockadeinstrument werden. Ein klassisches Beispiel ist 1997, als die SPD-geführten Länder die große Steuerreform der Regierung Kohl im Bundesrat stoppten. Die Praxis zeigt aber auch, dass Länder nicht nur nach Parteilinie abstimmen. Bei der Schuldenbremsen-Reform im März 2025 stimmte Bayern erst nach anfänglichem Widerstand des Koalitionspartners Freie Wähler zu; die Länder erhielten durch die Reform selbst neue Spielräume und Geld aus dem Sondervermögen. Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo jeweils FDP oder BSW mitregierten, die die Änderung ablehnten, enthielten sich. Daran siehst du: Eine Enthaltung wirkt im Bundesrat praktisch wie ein Nein, weil immer die Mehrheit aller Stimmen nötig ist.

Föderalismusreformen und die Mitwirkung in Europa

Die Föderalismusreform von 2006 sollte die Verflechtung verringern. Vor der Reform war rund die Hälfte aller Bundesgesetze zustimmungspflichtig. Die Länder erhielten mehr eigene Zuständigkeiten, etwa im Beamtenrecht und weitgehend in der Bildung, und im Gegenzug sank der Anteil der Zustimmungsgesetze, wenn auch weniger stark als erhofft. Gleichzeitig wurde dem Bund weitgehend verboten, die Länder in der Bildung mitzufinanzieren, das sogenannte Kooperationsverbot. Es wurde später wieder gelockert, etwa für die Digitalisierung der Schulen; auch dabei riefen die Länder Ende 2018 geschlossen den Vermittlungsausschuss an, um ihre Bedingungen durchzusetzen.

In Europa wirken Bundestag und Bundesrat über Artikel 23 mit. Beide können eine Subsidiaritätsrüge erheben und vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, wenn die EU Dinge regeln will, die besser auf nationaler oder regionaler Ebene geregelt würden. Die Länder unterhalten eigene Vertretungen in Brüssel, und bei Schule, Kultur und Rundfunk sprechen sie im Rat selbst für Deutschland. Das Beispiel der Hinweisgeberrichtlinie zeigt aber die Kehrseite: Wenn sich Bund und Länder nicht rechtzeitig einigen, haftet Deutschland gegenüber der EU als Ganzes.

Bewertung

Befürworter des deutschen Föderalismus nennen mehrere Vorteile. Er begrenzt Macht, weil eine Regierung nicht allein durchregieren kann. Er bringt Politik näher an die Menschen und berücksichtigt regionale Besonderheiten. Er ist ein Experimentierfeld, auf dem Länder unterschiedliche Lösungen ausprobieren und voneinander lernen. Und er bietet Parteien, die im Bund in der Opposition sind, die Chance, Verantwortung zu übernehmen.

Kritiker sehen lange Entscheidungswege, unklare Verantwortlichkeiten, weil am Ende niemand allein für ein Ergebnis einsteht, und Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, etwa im Vermittlungsausschuss. Unterschiedliche Regeln, zum Beispiel bei Schulabschlüssen, erschwerten den Umzug zwischen Ländern, und die EU-Ebene verstärke die Verflechtung zusätzlich. Für ein Urteil eignen sich Kriterien wie Effizienz, Transparenz, Bürgernähe, Machtbegrenzung und demokratische Verantwortlichkeit.

Das Wichtigste in Kürze

- Das Grundgesetz ist die Verfassung Deutschlands, steht an der Spitze der Normenhierarchie und gilt seit 1990 für ganz Deutschland.
- Die Menschenwürde nach Artikel 1 ist der oberste Wert der Verfassung; der Staat darf keinen Menschen zum bloßen Objekt machen.
- Die Grundrechte in den Artikeln 1 bis 19 sind vor allem Abwehrrechte; staatliche Eingriffe brauchen ein Gesetz und müssen verhältnismäßig sein.
- Artikel 20 enthält die fünf Staatsstrukturprinzipien: Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat und Republik.
- Die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 schützt die Prinzipien aus Artikel 1 und 20 sowie den Föderalismus vor jeder Verfassungsänderung.
- Eine Verfassungsänderung braucht zwei Drittel der Mitglieder des Bundestages und zwei Drittel der Stimmen des Bundesrates.
- Die wehrhafte Demokratie ist eine Lehre aus Weimar: Parteiverbot, Finanzierungsausschluss, Vereinsverbot, Grundrechtsverwirkung und Verfassungsschutz.
- Gesetzentwürfe kommen von Bundesregierung, Bundesrat oder aus dem Bundestag, in der Praxis meist von der Regierung.
- Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat nur verzögern, bei Zustimmungsgesetzen hat er ein echtes Veto; Konflikte löst oft der Vermittlungsausschuss.
- EU-Recht hat Anwendungsvorrang; Richtlinien müssen umgesetzt werden, Verordnungen gelten unmittelbar.
- Im parlamentarischen Regierungssystem bilden Regierung und Mehrheitsfraktionen eine Einheit; kontrolliert wird vor allem durch die Opposition.
- Das freie Mandat steht in Spannung zur Fraktionsdisziplin, ein Kernbeispiel für Verfassung und Verfassungswirklichkeit.
- Das Bundesverfassungsgericht wird nur auf Antrag tätig, kann aber Gesetze für nichtig erklären; seine Strukturen sind seit Ende 2024 im Grundgesetz abgesichert.
- Ob das Gericht Hüter der Verfassung oder Ersatzgesetzgeber ist, ist eine klassische Urteilsfrage mit Kriterien wie Legitimität, Grundrechtsschutz und Gewaltenteilung.

Quellen

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium der Justiz, konsolidierte Fassung, abgerufen November 2026: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
- Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 17. Januar 2017, 2 BvB 1/13 (NPD); Beschluss vom 24. März 2021, 1 BvR 2656/18 u. a. (Klimaschutz); Beschluss vom 5. Juli 2023, 2 BvE 4/23 (Gebäudeenergiegesetz); Urteil vom 15. November 2023, 2 BvF 1/22 (Nachtragshaushalt 2021).
- Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 23. Januar 2024, 2 BvB 1/19 („Die Heimat“).
- Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung Nr. 64/2024 zum Wahlrechtsurteil vom 30. Juli 2024: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/bvg24-064.html
- beck-aktuell, Bundestag stimmt für Grundgesetzänderung zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts, 19. Dezember 2024; Legal Tribune Online, Bundesrat stimmt zu, 20. Dezember 2024: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-grundgesetz-verfassungsaenderung-bundesrat-resilienz
- Bundeszentrale für politische Bildung, Vertrauensfrage und vorgezogene Bundestagswahl 2025, Dezember 2024: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/557652/vertrauensfrage-und-vorgezogene-bundestagswahl-2025/
- Deutscher Bundestag, Textarchiv, Grundgesetzänderung zu Schuldenregel und Sondervermögen, 18. März 2025: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw12-de-grundgesetz-1056916
- Bundeszentrale für politische Bildung, Grundgesetzänderung für Verteidigung und Infrastruktur, März 2025: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/560839
- Deutscher Bundestag, Textarchiv, Kanzlerwahl am 6. Mai 2025: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw19-de-kanzlerwahl-1062470
- Legal Tribune Online, Verfassungsrichterwahl im zweiten Anlauf geglückt, 25. September 2025: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bundestag-bverfg-verfassungsrichterwahl-kaufhold-emmenegger-spinner
- Bundesverwaltungsgericht, Pressemitteilung Nr. 54/2025 vom 22. Juli 2025: https://www.bverwg.de/pm/2025/54
- Verwaltungsgericht Köln, Pressemitteilung vom 26. Februar 2026 (13 L 1109/25): https://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/05_26022026/index.php
- Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 6. März 2025, C-149/23 (Hinweisgeberrichtlinie); Bericht: Legal Tribune Online, März 2025: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-c14923-deutschland-sanktion-whistleblower-richtlinie-zu-spaet-umgesetzt
- beck-aktuell, EU-Staaten für Lieferketten-Richtlinie, 15. März 2024: https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtspolitik-gesetzgebung/deutschland-eu-staaten-lieferkettengesetz-zustimmung-2024-03-15